

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 1077/2013

मेसर्स इस्नार एक्वा फार्म्स

.....अपीलकर्ता

बनाम

यूनाइटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड

.....प्रत्यर्थी

निर्णय

न्या.संजय कुमार

1. इस न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी का दूसरा दौर होने के नाते, इस अपील में विचार के लिए उठने वाले मुद्दे एक संकीर्ण क्षेत्र के भीतर आते हैं।
2. वर्ष 1994 के दौरान, अपीलकर्ता, एक पंजीकृत साझेदारी फर्म, ने तत्कालीन विशाखापत्तनम जिले के एस. रायवरम मंडल के वकापाडु गांव में 68 एकड़ के जल-प्रसार क्षेत्र के साथ 100 एकड़ के क्षेत्र में झींगे(प्रॉन) की खेती शुरू की। इसने प्रत्यर्थी बीमा कंपनी से 7-10.09.1994 से पांच महीने की अवधि के लिए अपने संचालन में सभी 37 तालाबों के संबंध में बीमा कवरेज प्राप्त किया, जिसमें 22,67,000 झींगे शामिल थे, जिसका अधिकतम बीमित मूल्य रु. 1,20,00,000/- था। अपीलकर्ता ने रु. 12,240/- के विक्रय कर के साथ रु. 2,44,800/- के कुल प्रीमियम का भुगतान किया और उसे 25.11.1994 को प्रत्यर्थी बीमा कंपनी द्वारा

'खारा पानी झींगा बीमा पॉलिसी' जारी की गई। बीमा के समय, झींगे के लार्वा को पीएल 20 चरण में बताया गया था और तालाबों में उनके भंडारण की तारीख 7-10.09.1994 थी। बीमा पॉलिसी ने संकेत दिया कि वजन के संदर्भ में 22,67,000 झींगा लार्वा के लिए अपेक्षित उपज 80.400 किलोग्राम थी और पूर्ण आकार में, झींगों का औसत शरीरिक वजन 11 ग्राम से 33.5 ग्राम तक था। फसल कटाई की संभावित तारीखें 07-02-1995 से 11-02-1995 तक थी। पॉलिसी में प्रावधान किया गया था कि बीमा अवधि को पखवाड़े में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक कैलेंडर महीने को दो पखवाड़े के रूप में माना जाएगा, चाहे महीने में कितने भी दिन हों। नीति में यह भी निर्धारित किया गया है कि इसके अंतर्गत कवर किए गए किसी भी संकट के कारण होने वाली हानि को, यदि किसी विशेष चरण पर हानि प्रतिशत तालाब में झींगों की कुल आबादी के 80% के बराबर या उससे अधिक था, कुल हानि माना जाएगा और यदि किसी भी कवर किए गए खतरे के कारण तालाब में हानि प्रतिशत 80% से कम था तो नीति के तहत कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। पॉलिसी में एक अलग तालिका संलग्न की गई थी, जो बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किए गए दस पखवाड़े के दौरान बीमा राशि के प्रतिशत के संदर्भ में अधिकतम देयता को दर्शाती है।

3. तब तक, आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर 'व्हाइट स्पॉट डिजीज' नामक एक जीवाणु रोग का बड़ा प्रकोप हुआ, जिसके कारण अपीलकर्ता के खेत सहित क्षेत्र में

झींगों की बड़े पैमाने पर मृत्यु हो गई। इसके कारण अपीलकर्ता द्वारा बीमा पॉलिसी का आह्वान किया गया। हालांकि, अपीलकर्ता द्वारा इसके तहत दावा प्रस्तुत करने और उसके स्वयं के कहने पर दो अलग-अलग सर्वेक्षण किए जाने के बाद, प्रत्यर्थी बीमा कंपनी ने 15.07.1997 के पत्र के तहत अपीलकर्ता के दावे को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। बीमा कंपनी के अनुसार, अपीलकर्ता द्वारा पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन किया गया था, क्योंकि रिकॉर्ड ठीक से और सटीक रूप से बनाए नहीं रखा गया था; सर्वेक्षण के समय रिकॉर्ड को प्रस्तुत नहीं किया गया था; और जो भी रिकॉर्ड पेश किए गए वे निराधार थे।

4. इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली [संक्षिप्तता के लिए, 'एनसीडीआरसी'] के समक्ष 1996 की मूल याचिका संख्या 55 स्थापित की। अपीलकर्ता ने उसे हुई हानि के लिए रु. 75,98,362/- रुपये की राशि के साथ-साथ 24% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और 10,00,000/- रुपये के मुआवजे के साथ प्रार्थना की। दिनांक 29.04.2004 के समान आदेश द्वारा, एनसीडीआरसी ने अपीलकर्ता की 1996 की मूल याचिका संख्या 55 और 1996 की मूल याचिका संख्या 54, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के एक समान रूप से स्थित झींगा किसान श्री वीवी रामा राजू द्वारा प्रत्यर्थी बीमा कंपनी के खिलाफ दायर की गई थी, का निपटान कर दिया। एनसीडीआरसी ने इसमें एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रत्यर्थी बीमा कंपनी द्वारा अपीलकर्ता के दावे का

खंडन अनुचित था। यह उल्लेख किया गया कि 25.11.1994 को बीमा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता के तालाबों के गहन निरीक्षण के बाद बीमा कवरेज प्रदान किया गया था, जो सभी मामलों में पूरी तरह से संतुष्ट थे, और उसके बाद ही, प्रीमियम के भुगतान पर पॉलिसी जारी की गई थी। इसलिए एनसीडीआरसी ने राय व्यक्त की कि बीमा कंपनी की ओर से यह आरोप लगाना पूरी तरह से अनुचित था कि अपीलकर्ता 2-3.12.1994 को उचित रिकॉर्ड नहीं रख रहा था। दो सर्वेक्षकों की रिपोर्टों का संदर्भ लिया गया और उनमें से एक द्वारा सुझाए गए बचाव मूल्य को स्वीकार करते हुए, एनसीडीआरसी ने कहा कि अपीलकर्ता 01.07.1995 से वसूली तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ रु. 17,64,097/- की राशि का हकदार था। झींगा उगाने वाले अन्य किसान श्री वी.वी. रामा राजू द्वारा दायर 1996 की मूल याचिका संख्या 54 का भी इसी तर्ज पर निपटान किया गया और उन्हें 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ रु. 24,97,609/- की राशि प्रदान की गई।

5. एनसीडीआरसी द्वारा पारित समान आदेश से असंतुष्ट, दावेदारों और बीमा कंपनी दोनों ने 2004 की सिविल अपील संख्या 5294, 7091, 8051 और 4182 के एक बैच के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दिनांक 10.11.2009 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अपीलों का निपटान करते हुए कहा कि एनसीडीआरसी ने दावेदारों को भुगतान किए जाने वाले ब्याज सहित मुआवजे

की उचित गणना नहीं की थी। तदनुसार, इस मामले को एनसीडीआरसी को प्रतिप्रेषित कर दिया गया ताकि इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जा सके।

6. यह इस प्रतिप्रेषण आदेश की शक्ति थी जिसके आधार पर एनसीडीआरसी ने फिर से दावेदारों को भुगतान की जाने वाली राशि और उन्हें दिए जाने वाले ब्याज की मात्रा का निर्धारण करने की कवायद की, जिसके परिणामस्वरूप वह आदेश हुआ जिसे अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान में आक्षेपित किया गया है। जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है, एनसीडीआरसी ने बीमा कंपनी द्वारा मैसर्स फ्रैंक एंड फेयर इन्वेस्टिगेटर्स, राजमुंदरी से प्राप्त दिनांक 01-09-1995 की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें यह पुष्टि की गई कि यह बीमारी के कारण गंभीर नुकसान का मामला था। एनसीडीआरसी ने आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम के क्षेत्रीय उप निदेशक और मत्स्य शाखा, विशाखापत्तनम के निरीक्षक द्वारा जारी दिनांक 01.05.1995 के मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी ध्यान दिया, जिसने प्रमाणित किया कि मृत झींगों का कुल वजन 50,585 किलोग्राम था; मृत झींगों का औसत शरीरिक वजन 17.78 ग्राम प्रत्येक था; और यह कि मृत्यु के समय झींगों का कुल मूल्य, खर्च किए गए खर्चों के संदर्भ में, रु. 94,97,952/- था। झींगों की मौत का कारण इस प्रमाण पत्र में 'व्हाइट स्पॉट रोग' के रूप में दर्ज किया गया था। जहां तक बीमा कंपनी द्वारा ए.आर. राव, पी.एस. रामनाथन और बी. नागेश्वर राव की टीम से प्राप्त दिनांक 22.09.1995 की दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट का संबंध है, एनसीडीआरसी ने पाया कि

उसमें दिए गए कई निष्कर्ष/टिप्पणियां मूल्य निर्णय/अनुमान की प्रकृति में थीं, जो अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य या यहां तक कि रिपोर्ट की सामग्री द्वारा समर्थित नहीं थीं। एनसीडीआरसी ने इन सर्वेक्षकों की इस टिप्पणी को कि अपीलकर्ता सहित सभी या किसी भी किसान द्वारा रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए थे, एक 'व्यापक टिप्पणी' के रूप में खारिज कर दिया। ऐसा कहने के बाद, एनसीडीआरसी ने आश्चर्यजनक रूप से इन सर्वेक्षकों द्वारा प्रत्येक झोंगे के औसत शरीर के वजन का अनुमान 9.086 ग्राम और उसके आधार पर कुल नुकसान का मूल्यांकन रु. 30,69,486.80/- के रूप में स्वीकार किया। एनसीडीआरसी ने हालांकि इन सर्वेक्षकों द्वारा प्रस्तावित इस राशि में से कटौती को खारिज कर दिया और अपीलकर्ता के कुल नुकसान का आकलन रु. 30,69,486.80/- के रूप में किया। शिकायत की तारीख से 10% प्रति वर्ष की दर से उस पर साधारण ब्याज दिया गया था। राशि की मात्रा और उस पर दिए गए ब्याज से असंतुष्ट, अपीलकर्ता फिर से इस न्यायालय के समक्ष है।

7. गौरतलब है कि बीमा पॉलिसी ने ही स्वीकार्य नुकसान की गणना की विधि प्रदान की थी। इसमें निम्नानुसार कहा गया है :-

नुकसान की स्थिति में, सब प्रकार का नुकसान समायोजन घोषित मूल्य/इकाई लागत के आधार पर या निविष्ट लागत (उत्पादन लागत) के आधार पर, जो भी कम हो, किया जाएगा।

किसी हानि को स्वीकार्य बनाने के लिए सहमत मृत्यु दर नुकसान से पहले की तारीख तक अवशिष्ट स्टॉक पर होगी। अवशिष्ट मात्रा लागू पखवाड़े के लिए मूल्यांकन तालिका के अनुसार संचयी मृत्यु दर प्रतिशत के अनुसार या तालाब रिकॉर्ड के अनुसार वास्तविक होगी, जो भी कम हो।

8. इसलिए, स्वीकार्य नुकसान की गणना करने के तीन तरीके हैं :-

(i) निविष्ट लागत विधि: नुकसान की तारीख पर निवेश के मूल्य का 80%।

(ii) इकाई लागत विधि: वास्तविक उत्तरजीविता संख्या की गणना नुकसान से पहले की तारीख पर की जाती है। प्रचलित औसत शरीरिक वजन को उस संख्या पर लागू किया जाता है और फिर रु. 1.50 प्रति किलोग्राम की इकाई लागत से गुणा किया जाता है।

(iii) पाक्षिक मूल्यांकन विधि: चूंकि फसल अवधि दस पखवाड़े तक थी, इसलिए पहले पखवाड़े में स्वीकार्य अधिकतम दावा बीमित राशि का 25% है और पखवाड़ों में आनुपातिक रूप से बढ़ता है।

9. स्वीकार्य नुकसान उपरोक्त तीन गणना विधियों के बल पर गणना किए गए मूल्यों का न्यूनतम है। अपीलकर्ता द्वारा नुकसान के निम्नलिखित मूल्यों को निकाला गया था :- निविष्ट लागत विधि – रु. 75,98,361/-; इकाई लागत विधि – रु. 75,87,750/-; और पाक्षिक मूल्यांकन विधि – रु. 79,20,000/- हालांकि, प्रत्यर्थी बीमा कंपनी उसी को चुनौती देती है। इस प्रकार, संक्षिप्त में मुद्दा मुख्य रूप

से उपर्युक्त तीन पद्धतियों के संदर्भ में अपीलकर्ता को देय बीमा राशि की मात्रा निर्धारित करना है।

10. जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, एनसीडीआरसी ने तीन सर्वेक्षकों की दिनांक 22.09.1995 की रिपोर्ट के एक हिस्से पर भरोसा करना उचित समझा, बावजूद इसके कि इसमें की गई कई टिप्पणियों को आधारहीन मूल्य निर्णय और अनुमान के रूप में खारिज कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में, उन मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन किए गए प्रत्येक झींगे का औसत शरीरिक वजन समान रूप से संदिग्ध था। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि मैसर्स फ्रैंक एंड फेयर इन्वेस्टिगेटर्स की दिनांक 01-09-1995 की पूर्व रिपोर्ट ने मृत झींगों/बचे गए झींगों के शरीर का औसत वजन 10 ग्राम से 12 ग्राम के बीच होने का अनुमान लगाया था। इस रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया है कि समुद्री जीव संसाधन विभाग के प्रोफेसर एम. रामा शेषैया ने 02.12.1994 को अपीलकर्ता के झींगे के फार्म का दौरा किया था और देखा था कि जब 6 से 8 तालाबों में कच्चा जाल खींचा गया था, तो बच गए झींगे/मृत झींगे प्रत्येक का वजन 12 ग्राम से अधिक नहीं था। इसी तरह, सीएमईआरआई के वैज्ञानिक डॉ. जी. सुधाकर राव ने कहा था कि मृत झींगों का औसत वजन 10 ग्राम से अधिक नहीं था। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि मृत्यु के बाद झींगों के शरीर का औसत वजन तेजी से कम होगा। इसलिए, यदि पहले की सर्वेक्षण रिपोर्ट में मृत झींगों के शरीर का औसत वजन 10

ग्राम से 12 ग्राम के बीच रखा गया था, तो जीवित रहते हुए उनका वजन कहीं अधिक होता। यह अनुमान मत्स्य निदेशालय, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम द्वारा दिनांक 01.05.1995 को जारी मृत्यु प्रमाणपत्र से पुष्ट होता है, जिसने पुष्टि की कि मृत्यु/नुकसान के समय प्रत्येक झींगे का औसत वजन 17.78 ग्राम रहा होगा। यह आंकड़ा अधिक तार्किक और स्वीकार्य है, क्योंकि बीमा पॉलिसी में ही उपज के समय झींगे के शरीर का औसत वजन 33 ग्राम तक जाने की परिकल्पना की गई थी, जो घातक बीमारी के प्रकोप के सिर्फ दो महीने बाद था।

11. प्रत्यर्थी बीमा कंपनी दिनांक 01.05.1995 के पूर्वघोषित मृत्यु प्रमाण पत्र से अपना पल्ला झाड़ना चाहती है और इसे पूरी तरह से खारिज कर देना चाहती है। हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि एनसीडीआरसी के समक्ष दायर अपने लिखित बयान में, बीमा कंपनी ने खुद कहा था कि यह दावाकर्ता/बीमाधारक का कर्तव्य है कि वह समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार या राज्य मत्स्य पालन विभाग से मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करे। बीमा कंपनी द्वारा अपीलकर्ता को संबोधित अपने दिनांक 17.04.1995 के पत्र का संदर्भ लिया गया था, जिसमें उसने बताया था कि दावा प्रपत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि मृत्यु प्रमाणपत्र पर एमपीईडीए अधिकारियों या राज्य मत्स्य पालन विभाग द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और अपीलकर्ता से इनमें से किसी भी प्राधिकरण से प्रमाणपत्र प्राप्त करने

और इसे आगे की कार्रवाई के लिए कंपनी को प्रस्तुत करने को कहा गया था। बीमा कंपनी के अपने निर्देश और इन स्वतंत्र निकायों में से किसी से भी मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े मूल्य और महत्व की मौन मान्यता के आलोक में, मत्स्य निदेशालय, विशाखापट्टनम के अधिकारियों द्वारा जारी दिनांक 01.05.1995 के मृत्यु प्रमाण पत्र को खारिज करने का विकल्प उसके लिए खुला नहीं है। उल्लेखनीय है कि बीमा पॉलिसी के खंड 10 के तहत, दावा प्रक्रिया के तहत बीमित व्यक्ति/दावेदार के लिए मत्स्य निदेशालय/एमपीईडीए के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित विवरण सहित मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ पूरी तरह से भरा हुआ दावा प्रपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था।

12. ध्यान दिया जाए, *जनरल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड बनाम चंद्रमुल जैन और एक अन्य* [एआईआर 1966 एससी 1644] के मामले में, एक संविधान पीठ ने बीमित व्यक्ति के संदर्भ में टिप्पणी की थी कि बीमा के अनुबंध में *उबेरिमा फाइड्स*, यानी सद्भावना, आवश्यक है। *हाल ही में, जैकब पुन्नेन और एक अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* [(2022) 3 एससीसी 655] में, इस न्यायालय ने *मॉडर्न इन्सुलेटर्स लिमिटेड बनाम ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* [(2000) 2 एससीसी 734] में पहले निर्धारित आदेश की पुष्टि की और दोहराया कि यह बीमा कानून का मौलिक सिद्धांत है कि अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा अत्यधिक सद्भावना का पालन किया जाना चाहिए; यह कि सद्भावना किसी भी

पक्ष को उन तथ्यों का खुलासा न करने से रोकती है जिन्हें पक्षकार जानता है; और यह कि बीमित व्यक्ति के खुलासा करने के कर्तव्य की तरह बीमा कंपनी का भी कर्तव्य है कि वे अपने ज्ञान के भीतर सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करे क्योंकि सदभावना का दायित्व दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यह दायित्व और कर्तव्य दोनों पक्षों पर न केवल बीमा के अनुबंध की शुरुआत में बल्कि इसके पूरे अस्तित्व में और उसके बाद भी होगा।

13. वर्तमान में इस मानक को लागू करते हुए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि 22.09.1995 की दूसरे सर्वेक्षक की रिपोर्ट में अपीलकर्ता के नुकसान की मात्रा रु. 17,64,097/- निर्धारित होने के बावजूद, प्रत्यर्थी बीमा कंपनी ने अपीलकर्ता के दावे को पूरी तरह से अस्वीकार करने का विकल्प चुना, जो पूरी तरह से निराधार दावे पर आधारित था कि अपीलकर्ता उचित रिकॉर्ड बनाए रखने और प्रदान करने में विफल रहा था। यह इसके पहले के सर्वेक्षक, मैसर्स फ्रैंक एंड फेयर इन्वेस्टिगेटर्स के इस स्पष्ट निष्कर्ष के बावजूद भी था, कि अपीलकर्ता को पूर्ण नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा, इसकी नीति और इसकी निर्धारित दावा प्रक्रिया में एमपीईडीए/राज्य मात्स्यिकी विभाग द्वारा दिए गए मृत्यु प्रमाणपत्र को अत्यधिक महत्व देने पर भी, बीमा कंपनी ने विशाखापट्टनम में राज्य मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत दिनांक 01.05.1995 के मृत्यु प्रमाण पत्र को दरकिनार कर दिया। केवल इसलिए कि इसकी विषय-वस्तु उसके हित के अनुरूप नहीं थी,

बीमा कंपनी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी और इसे छुपा नहीं सकती थी। इसके अलावा, इस तरह के प्रमाणीकरण महत्वपूर्ण कद के निष्पक्ष और स्वतंत्र निकायों द्वारा किए जा रहे थे और शायद, यही कारण था कि बीमा कंपनी ने अपने मानदंडों में इसे इतना महत्व दिया था। किसी भी स्थिति में, किसी बीमा कंपनी के लिए यह विकल्प खुला नहीं है कि न्यायासंगत अपवादों के अधीन, वह किसी प्रमाणपत्र या दस्तावेज को अनदेखा करे या उस पर कार्रवाई करने में विफल रहे, जिसे उसने स्वयं स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकारियों से मांगा था केवल इसलिए कि वह इसके खिलाफ है या इसके लिए नुकसानदायक है। विनिर्दिष्ट स्थितियों में संभावित नुकसान के लिए बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने का वचन देने के बाद, एक बीमा कंपनी से उम्मीद की जाती है कि वह अपने वादे को सही और निष्पक्ष तरीके से पूरा करेगी और न केवल अपने स्वयं के मुनाफे की देखभाल और इसकी पूर्ति करेगी। व्यवहारिक रूप से, मत्स्य निदेशालय, विशाखापट्टनम द्वारा जारी दिनांक 01.05.1995 के मृत्यु प्रमाण पत्र पर कार्रवाई करने से इनकार करने वाली बीमा कंपनी की कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

14. आक्षेपित आदेश के पैरा 21 में अपीलकर्ता द्वारा की गई और एनसीडीआरसी द्वारा दर्ज गणनाएं, अर्थात् रु. 75,98,361/- (निविष्ट लागत विधि के अनुसार) और रु. 75,87,750/- (इकाई लागत विधि के अनुसार) दिनांक 01.05.1995 के मृत्यु प्रमाणपत्र में उल्लिखित आंकड़ों के संदर्भ में सटीक पाई गई हैं। पाक्षिक मूल्यांकन

विधि के अनुसार, नुकसान 79,20,000/- रुपये होगा। बेशक, अपीलकर्ता उपर्युक्त तीन मूल्यांकनों में से न्यूनतम रु. 75,87,750/- का हकदार होगा। चूंकि प्रत्यर्थी कंपनी ने अपीलकर्ता को एनसीडीआरसी द्वारा आक्षेपित आदेश में निर्धारित राशि अर्थात् रु. 30,69,486.80/- का भुगतान पहले ही कर दिया होगा, इसलिए अपीलकर्ता रु. 45,18,263.20/- की शेष राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। अपीलकर्ता के दावे को निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से निपटाने में बीमा कंपनी की ओर से देरी इसे न्यायसंगत ठहराती है कि वह इस आदेश के संदर्भ में अपीलकर्ता को बकाया और देय राशि पर ब्याज का भुगतान करे।

15. यद्यपि अपीलकर्ता का दावा है कि वित्तीय वर्ष 1995-1996 के दौरान बैंक जमा ब्याज दरें 12% से 13% के बीच थीं, हम इस संबंध में भरोसा किए गए आरबीआई के बयान से पाते हैं कि वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए ब्याज दर 11% थी और वर्ष 1996-97 के लिए, यह 11% से 13% के बीच थी। ऐसा होने पर, एनसीडीआरसी द्वारा निर्धारित ब्याज दर अर्थात् 10% को उचित और न्यायसंगत माना जाता है।

16. प्रत्यर्थी बीमा कंपनी द्वारा रु. 45,18,263.20/- की राशि अपीलकर्ता को उस पर शिकायत की तारीख से वसूली की तारीख तक 10% की दर से साधारण ब्याज के साथ, आज से छह सप्ताह के भीतर प्रदान की जाए।

तदनुसार अपील का निपटान किया जाता है।

पक्षकार अपनी लागत स्वयं वहन करेंगे।

.....न्या.,
[ए.एस. बोपन्ना]

.....न्या.,
[संजय कुमार]

नई दिल्ली;
8 अगस्त, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।